De: Augusto Mendonça de Albuquerque <augusto.albuquerque@apm.adv.br>
Para: Cecília Navarro Prado <cecilia.prado@montanhesa.com.br>
Cc: Thiago R. Bezerra <thiago.bezerra@apm.adv.br>; Bruna Weiss Antunes <bruna.antunes@montanhesa.com.br>
Data: qua., 14 de out. de 2026 17:42
Assunto: Processo nº 1047386-22.2026.8.26.0100 – contestação

Prezada Cecília,

Conforme conversamos por telefone, a Distribuidora Grande Minas Comércio Atacadista Ltda. ajuizou ação de indenização contra a Cervejaria Montanhesa Indústria e Comércio de Bebidas S.A. perante a 2ª Vara Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo, alegando rescisão imotivada do contrato de distribuição exclusiva e pleiteando lucros cessantes e danos morais no valor total de R$ 2.340.000,00.

A citação foi juntada aos autos em 8 de outubro, de modo que o prazo de 15 dias úteis para contestação vence em 29/10/2026. A autora também requereu tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, para obrigar a Montanhesa a manter o fornecimento durante o processo; o pedido ainda não foi apreciado pelo juízo.

Para a defesa, precisaremos: (i) das notificações enviadas à distribuidora em 2025, inclusive as assinadas pelo diretor comercial, Sr. Henrique Tavares Bueno; (ii) dos relatórios de vendas que demonstram o descumprimento das metas mínimas previstas na cláusula 7.2; e (iii) dos e-mails trocados com o sócio da autora, Sr. Walter Klein Junqueira, sobre o grande volume de devoluções no segundo semestre.

Sugiro também ouvirmos o ex-gerente regional Leandro Fonseca, que acompanhou as visitas aos pontos de venda de Juiz de Fora e Uberlândia. Se ele concordar em depor, peço que nos passe o telefone dele.

Atenciosamente,

Augusto Mendonça de Albuquerque
OAB/SP 214.598
Albuquerque, Paiva & Mattos Sociedade de Advogados
Rua Joaquim Floriano, 1.120, 9º andar, Itaim Bibi
São Paulo/SP – CEP 04534-004
Tel.: +55 11 3061-4482

De: Cecília Navarro Prado <cecilia.prado@montanhesa.com.br>
Para: Augusto Mendonça de Albuquerque <augusto.albuquerque@apm.adv.br>
Cc: Thiago R. Bezerra <thiago.bezerra@apm.adv.br>
Data: qui., 15 de out. de 2026 09:15
Assunto: RE: Processo nº 1047386-22.2026.8.26.0100 – contestação

Dr. Augusto, bom dia.

Seguem em anexo as notificações e as planilhas de sell-out de 2025. A Bruna está reunindo os e-mails com o Walter; devem sair até amanhã. O Leandro aceitou conversar: o celular dele é (31) 98842-0617 e o e-mail pessoal, leandro.fonseca77@hotmail.com. Ele pediu que o contato seja feito depois das 18h.

Sobre a tutela de urgência: o fornecimento foi suspenso em 30 de junho, após três boletos vencidos. A última nota fiscal emitida para a autora foi a de nº 000.184.552, no valor de R$ 186.420,00, que até hoje não foi paga. A distribuidora tem CNPJ 51.272.373/0001-52 e sede na Avenida Barão Homem de Melo, 3.090, Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP 30494-080, caso vocês precisem desses dados para a reconvenção.

Nosso diretor jurídico, J. M. Ferraz, pediu para participar da reunião de alinhamento. Pode ser na sexta, às 14h, por videoconferência? Se preferirem presencial, a Bruna reserva a sala do escritório de São Paulo.

Abraço,

Cecília Navarro Prado
Gerente Jurídica
Cervejaria Montanhesa Indústria e Comércio de Bebidas S.A.
Tel.: (32) 3215-8870 | Cel.: (32) 99104-3381